..... **Törvényszék**
...../...../.....szám

A ..... Törvényszék a (**felperesi képviselő címe**: **felperesi képviselő neve**) által képviselt **felperes neve** (**felperes címe**) **felperes**nek - **alperesi képviselő címe** **alperesi képviselő neve**) által képviselt **alperes neve** (**alperes címe**) **alperes**sel szemben **bérleti díj megfizetése** iránt indított perében a .....Járásbíróságon 2017. december hó 7. napján meghozott, ... számú ítéletével szemben 28. és 29. sorszám alatt előterjesztett alperesi, valamint 30. sorszám alatt előterjesztett felperesi fellebbezés folytán indult másodfokú eljárásban a 2018. július 3. napján megtartott tárgyaláson meghozta az alábbi

í t é l e t e t:

A törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott részét nem érinti,

fellebbezett részét **részben megváltoztatja**, az alperes által a felperesnek fizetendő marasztalás összegét **4.271.869.-** (négymillió-kettőszáz-hetvenegyezer-nyolcszázhatvankilenc) **forintra** és ennek elsőfokú ítélet szerinti kamataira leszállítja, mellőzi továbbá a felek között 2013. szeptember 17. napján kelt bérleti szerződés 31. pontja egy része semmisségének megállapítását, és alperes viszontkeresetét e részében elutasítja.

A törvényszék az alperest terhelő elsőfokú perköltség összegét **285.400.-** (kettőszáz-nyolcvanötezer-négyszáz) **forintra** felemeli.

Az alperes által felhívásra fizetendő elsőfokú illeték összegét **276.500.**-(kettőszáz-hetvenhatezer-ötszáz) **Ft-ra** felemeli, és megállapítja, hogy **7.900.-**(hétezer-kilencszáz) **Ft** le nem rótt elsőfokú illetéket az állam viseli.

Ezt meghaladóan az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a törvényszék **alperest** arra, hogy fizessen meg az Állam javára **24.000.-**(huszonnégyezer) **Ft** le nem rótt jogorvoslati illetéket.

Kötelezi alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg felperesnek **132.100.-** (egyszáz-harminckettőezer-egyszáz) **Ft** másodfokú perköltséget.

Fentieket meghaladóan első-és másodfokú perköltségüket a felek maguk viselik.

Ezen ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

Az elsőfokú bíróság fellebbezéssel támadott ítéletében kötelezte alperest felperes javára 4.390.735.-forint, ezen összeg után 2015. március 1. napjától a kifizetés napjáig járó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat, valamint 256.575.-forint perköltség

megfizetésére. Megállapította továbbá, hogy felek között 2013. szeptember 17. napján kelt bérleti szerződés 31. pontja a 2. és 3. mondatban foglalt „bármely jogcímen történő" fordulat részében semmis. Meghaladóan az alperes viszontkeresetét elutasította. Kötelezte az alperest 263.400.-forint feljegyzett illeték állam javára történő megfizetésére, és megállapította, hogy 21.000.-forint illetéket az állam visel.

Ítéleti tényállásában rögzítette, hogy felperes tulajdonában áll a ..... szám alatti ingatlan, melyet bérbeadás útján kívánt hasznosítani, ezért 2013 augusztusában pályázatot hirdetett ezzel együtt több önkormányzati helyiség bérbeadására. A pályázatban megjelöltek szerint az ingatlan 148 m^2 utcai elhelyezkedésű földszinti alapterülettel és további 78 m^2 pincével rendelkezett. Az itt folytatandó preferált tevékenységi kör minőségi vendéglátásként nyert megjelölést. Határozatlan vagy határozott időre 296.455.-forint + ÁFA/hó volt a minimálisan pályázható bérleti díj. A pályázat leadásának határideje 2013. augusztus 30. napja volt. A pályázati kiírás részletezte a pályázaton való részvétel főbb feltételeit, és rögzítette, hogy a pályázaton nyertes az a pályázó, aki a havi bérleti díj összegére a legmagasabb ajánlatot teszi. A bérleti díj tartama eltérő rendelkezés hiányában határozatlan idő, vagy legfeljebb tíz év volt, és belvárosi helyiségek esetén az üzletek külső- és belső felújítását kötelezővé tette. Rögzítette, hogy a belvárosban lévő bérlemények helyi karaktervédelem alatt állnak, mely tényt az engedélyeztetések során a pályázat beadását megelőzően figyelembe kell venni. Az érintett ingatlanra a minőségi vendéglátás 20%-os díjkedvezménnyel volt támogatva. ..... Megyei Jogú Város Közgyűlésének I. számú, a helyiségek bérletéről szóló rendelettel összefüggő határozata a bérleti díj számítására előírt metodikája szerint a bérbe vett alapterület kiszámítása a bérleményből nyíló pince esetében 0,2-es szorzóval került meghatározásra. Nagy alapterület utáni kedvezmény a helyiség teljes alapterületét figyelembe véve 5%. A pályázati adatlapon az alperes a helyiségben tervezett tevékenységet, melegkonyhás vendéglátó hely, kávézóként jelölte meg. A M. Zrt. 2013. szeptember 4-én értesítette alperest arról, hogy a bérleti jog elnyerésére egy pályázat érkezett. A bérleti feltételeket is meghatározta ezen értesítésben, eszerint a bérleti szerződés időtartama határozott 5+5 év, továbbá a vállalt bérleti díj mértékét is feltüntette, illetőleg a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet minőségi vendéglátás, üzletként határozta meg. Az értesítés szerint a bérleti szerződést tizenöt napon belül kellett megkötni. Amennyiben a szerződés aláírása határidőben nem történik meg, az alperes pályázatát érvénytelenítik, valamint elveszíti a letéti díjat.

A felek között létrejött bérleti szerződés 2013. szeptember 17. napján kelt, határozott öt éves időtartamra köttetett, ami további öt évvel meghosszabbítható. A benne rögzítettek szerint a bérlemény összesen 226 m^2 területű, ebből 148 m^2 fő rendeltetésű rész, 78 m^2pedig nem önálló bejáratú pince. A 4. pont szerint a bérlő a bérleményt a szerződés aláírását követően veszi birtokba. Erről jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a bérlemény állapotát. Az 5. pont szerint a bérlő kijelentette, hogy a bérlet tárgyát a szerződés megkötése előtt kellő körültekintéssel és alapossággal részletesen megvizsgálta, és azokat a szerződés teljesítése, valamint céljai megvalósítása vonatkozásában megfelelőnek és alkalmasnak találta, a bérbeadó a bérleménnyel, valamint a bérleti jogviszonnyal összefüggő teljes körű tájékoztatást számára előzetesen megadta.
A 6. pontban a felek rögzítették, hogy bérlő a bérleményben kizárólag minőségi vendéglás tevékenységet jogosult folytatni, ettől a bérbeadó előzetes hozzájárulásával térhet el. A 16. pont szerint a felek megállapodtak abban, hogy a bérlő a felperesre vonatkozó határozatában foglalt irányszámok figyelembe vételével megállapított bérleti díjat fizeti meg, ami a szerződés megkötésének időpontjában havi 296.455.-forint + ÁFA. Ugyanitt a felek rögzítették, hogy a bérlet tárgya jelenleg rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozataláig, vagyis az üzlet nyitásáig, de legfeljebb 2013. november 30-ig az ingatlannal kapcsolatban a bérlőt bérleti díj fizetési kötelezettség nem terheli. A bérleti díj átutalás

útján minden hónap 5.-ig előre esedékes. Amennyiben a bérlő a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a késedelem időtartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat megfizetésére is köteles (26. pont). A 22. pontban a felek megállapodtak abban is, hogy a bérlőt a jelen jogviszonyból terhelő fizetési kötelezettsége tekintetében a bérlő bármely jogcímen fennálló követelése beszámításának lehetőségét kizárják, kivéve, ha ezen szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, továbbá, ha felek között kifejezetten ilyen tartalmú külön írásbeli megállapodás jön létre.

A 31. pont szerint a bérlő a bérleményen kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával, a szükséges engedélyek beszerzése mellett végezhet bármilyen mértékű átalakítást. A bérlő a ráfordításai, költségei, kiadásai, valamint az esetleges értéknövekedés ellenértékét a jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése esetén sem követelheti a bérbeadótól. Ha bérlő a bérleményen építészeti változtatásokat, átépítéseket hajtott végre, és/vagy szerelvényeket, gépeket, berendezéseket épített be akként, hogy azok a bérleményhez elmozdíthatatlanul kapcsolódnak és/vagy annak részévé váltak és eltávolításuk a bérlemény állagsérelmével jár, a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnését követően - megtérítési igény nélkül - külön jognyilatkozat, jogcselekmény nélkül a bérbeadó tulajdonába mennek át. A 34. pontban rögzítést nyert az is, hogy a szerződés megszűnésének időpontjában a bérlő köteles a bérleményt a bérbeadó birtokába bocsátani és az ingatlant elhagyni. Amennyiben a bérlő kiürítési és kiköltözési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a késedelem idejére köteles a bérleti díj kétszeresének megfelelő mértékű használati díjat megfizetni a bérbeadó számára. A szerződést a felek a benne foglaltak szerint elolvasva, értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Az átadás-átvétel 2013. szeptember 20-án történt meg. A bérlő ekkor kapta meg a bérlemény kulcsait. A jegyzőkönyvben rögzítést nyert, hogy a bérleményben a bérlő felújításokat végez, melyeket külön jegyzőkönyvben és megállapodás alapján rögzítenek. A jegyzőkönyv azon felhívást is magában foglalta, hogy tervezés, illetve közműszolgáltatót érintő átalakítási munkálatok elvégzése előtt írásban tulajdonosi hozzájárulást kell kérni, melyben részletesen fel kell tüntetni, hogy milyen felújítási munkákat kíván elvégezni a bérlő. A birtokba adási eljárás során alperes jelezte, hogy a bérlemény állapota eltér a korábban megtekintett állapothoz képest. A M. Zrt. 2013. szeptember 24. napi levele szerint a helyiség a korábban megtekintett állapotban van, mindemellett a szerződés megkötésére kizárólag a pályázati kiírásnak megfelelő feltételekkel kerülhet sor, azoktól eltérni nem lehetséges. A későbbi esetleges jogvita elkerülése céljából lehetőséget biztosít alperesnek jogkövetkezmények nélkül a szerződéstől való elállásra, amennyiben három munkanapon belül visszaadja a bérlemény kulcsait. Amennyiben a kulcs visszaadására nem kerül sor, az átadáskori állapotot elfogadottnak tekinti. A bérlemény állapotfelméréséről 2013. szeptember 25-én készült jegyzőkönyv. A benne foglaltak szerint többek között le voltak szerelve a villamossági szerelvények, lámpatestek, kapcsolók, dugaljak, leszerelést nyertek a vizesblokk szerelvényei is. A pincehelyiségben a falakról omlik a vakolat.

Alperes a birtokba lépést követően nagy volumenű átalakításba és felújításba fogott, a bérleményben exkluzív melegkonyhás éttermet kívánt üzemeltetni akként, hogy ehhez a fő rendeltetésű részben galériát is alakított volna ki a vendégtér növelésére, a konyhát, az előkészítőket és a szociális helyiségeket pedig a pincében helyezte volna el. A bérleti szerződés 16. pontjában rögzített 2013. november 30-ai dátumig az általa szándékozott átalakítások nem nyertek befejezést, ezért kérelme alapján a M. Zrt. a díjfizetési kötelezettség kezdő időpontját 2014. január 1. napjában határozta meg. 2013. december 23-án alperes újabb kérelemmel fordult a M. Zrt-hez, mely kérelme alapján a M. Zrt. a díjfizetési kötelezettség kezdő időpontját 2014. április 1-jére módosította. További határidő módosítására nem került sor, alperest 2014. április 1. napjától a szerződés szerinti bérleti díj

megfizetésének kötelezettsége terhelte. Alperes ennek azonban nem tett eleget, ezért a M. Zrt. 2014. május 26-án kelt levelével a bérleti szerződést 2014. június 30. napjára felmondta. A M. Zrt. és az alperes között 2014. július 9-én megállapodás jött létre, melyben rögzítették, hogy bár a felmondás alperessel szemben hatályosult, a 2014. június 30-ig felmerült bérleti díjhátralékot kiegyenlítette, ezért a bérbeadó felmondását visszavonja, amihez a bérlő hozzájárul. A felek a közöttük létrejött bérleti szerződést változatlanul hatályosnak és mindkét félre kötelezőnek tekintik és kijelentik, hogy a közöttük a helyiség bérletére vonatkozó jogviszony továbbra is megszakítás nélkül fennáll a bérleti szerződésben foglaltak szerint.

A bérlemény pincehelyisége 2014. július 10-én beázott. Ennek oka akkor nem volt meghatározható. Alperes úgy a társasház közös képviselőjétől, mint a M. Zrt-től azonnali, soron kívüli intézkedést kért. 2014. július 29-én újból jelezte, hogy a folyamatos esőzések következtében minden nap folyik a víz, melyből adódóan a konyharészt befejezni, szerelvényezni nem tudja, hiszen először a beázás forrását kellene megszüntetni. 2014. augusztus 1-jén helyszíni szemle történt, többek között a bérbeadó, a bérlő és a társasház képviselőinek jelenlétében. Alperes folyamatosan sürgette az intézkedést, bérleti díj mentességet, vagy csökkentést kezdeményezett, a felmerült többletköltségek mikénti viseléséről kért tájékoztatást. A bérbeadó 2014. augusztus 26-ai válaszlevele szerint a hiba elhárítása a közös képviselő feladata. Alperest kérésére 2014. augusztus 27-én ..... Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője arról tájékoztatta, hogy az épület felújítása (nevezetesen a fűtési rendszer felújítása, közműrendszerek cseréje, festés- mázolás, burkolás, válaszfal építése és bontása, szociális blokkok felújítása, galériarész bővítés, meglévő szerkezetének cseréje), ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét, vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni, vagy változatlan formában újjáépíteni, építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül. Alperes 2014 szeptemberében is több megkereséssel élt a bérbeadó felé, érdemi intézkedés nem történt.

2014. október 27-én a ..... Kormányhivatal ..... Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az üzlethelyiség felújítását a tényállás tisztázásáig leállította, rögzítve, hogy fő falakat, tartószerkezeteket a felújítási munka nem érint, a bérlő azonban a felújítási munkákra vonatkozóan hatósági engedélyt nem kért. A bérbeadó M. Zrt. 2015. május 27-én a bérlő kérésére hozzájárulását adta ahhoz, hogy a bérleti szerződés alapján az ingatlanban átalakítási munkát végezzen és a nyilatkozat kiadása előtt rendelkezésre bocsátott tervek alapján galériát alakítson ki. A beázás forrásának megszüntetése hiányában az átalakítás nem nyert befejezést, és a bérlő sem fizetett több bérleti díjat. A díjhátralék felhalmozására figyelemmel a bérbeadó 2015. augusztus 25-én 2015. szeptember 30. napjára szólóan a bérleti szerződést felmondta. A helyiség visszavételére 2015. október 19-én került sor alperes távollétében. 2014. augusztustól 2015. szeptember hónapokra a bérleti szerződés szerint alperes 4.153.002.-forint bérleti díjtartozást halmozott fel, míg a szerződés szerint bérleti díjjal azonos mértékű használati díjnak a felmondástól a visszavételig terjedő időre számított összege 237.733.-forint.
Felperes keresetében 4.390.735.-forint tőke és ennek 2015. március 1. napjától a kifizetés napjáig járó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű középarányos késedelmi kamata, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni alperest. Alperes a felperesi kereset elutasítását kérte, azt az összegszerűség érintése nélkül jogalap tekintetében vitatva. Állítása szerint a bérleti szerződés megkötésekor a bérlemény nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas, az a megkötése időpontjában lehetetlenült, így a felperes felé sem bérleti díj, sem használati díj megfizetésére nem köteles. Viszontkeresetet is előterjesztett, amiben a bérleti szerződés 31. pontjának semmisségét kérte megállapítani, annak nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző volta miatt. Amennyiben pedig a bíróság arra a következtetésre jutna, hogy a felperes felé fizetési kötelezettség áll fenn, úgy beszámítási kifogást terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolásában rögzítette, hogy nem volt vitás a perben a felek között létrejött bérleti szerződés és annak tartalma. A felek abban is egyetértettek, hogy a bérlemény a szerződés megkötésekor nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas, álláspontjuk között ennek mibenlétében és következményeiben alapvető eltérés volt. Arról egyezően nyilatkoztak, hogy a helyiség átadáskori állapotát a 2013. szeptember 25-én felvett állapotfelmérési jegyzőkönyv rögzítette, és az alperes az ebben foglalt hiányosságok kiküszöbölésére kötelezettséget vállalt azzal, hogy ezúton a helyiséget maga teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá. Az alperes ezt meghaladóan is jelentős átalakítást kívánt az üzletben, állítása szerint felperessel abban állapodott meg, hogy a bérleményt nem tekintik rendeltetésszerű használatra alkalmasnak mindaddig, amíg az átalakítást végre nem hajtja oly módon, hogy a földszinten és a galériában folytatni kívánt melegkonyhás vendéglátói tevékenységet célzó konyhát, az ahhoz tartozó előkészítő és szociális helyiségekkel együtt a pincében ki nem alakítja, és ezidáig díjfizetésre sem válik kötelessé. Az erre irányuló munkálatok részéről nem vitatottan nem nyertek befejezést, melynek oka hivatkozása szerint az volt, hogy a bérleti szerződés megkötésekor egyik fél sem tudta (de a 2014. júliusi esőzések révén nyilvánvalóvá vált), hogy helytelen vízszigetelési, vízelvezetési kialakítás miatt a pince beázik. Ez az állapot már a szerződés megkötésekor is fennállott, ez annak elhárításáig kizárta annak lehetőségét, hogy a bérlő a vállalt átalakítást el tudja végezni, ezért a szerződés a megkötése időpontjában lehetetlenült, díjfizetési kötelezettsége a felperessel szemben be sem következett.

Felperes a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotot 2013. szeptember 25-ei jegyzőkönyvben rögzítettek szerinti értelemben elismerte. Állítása szerint a bérlő vállalta azt, hogy bérleti díjmentesség fejében a helyiséget ezektől mentessé, és így rendeltetésszerű használatra alkalmassá teszi. Vitatta, hogy alperessel abban állapodott volna meg, hogy a helyiség mindaddig nem tekintendő rendeltetésszerű használatra alkalmasnak, amíg abban a bérlő az általa szándékozottak szerinti átalakítást a konyha és kiszolgáló egységek pincében történő elhelyezésével ki nem alakítja. Alperes által csatolt szakértői vélemények tükrében a bérlemény bennük rögzítettek szerinti akkori állapotát nem vitatta, állítása szerint azonban attól, hogy a pincében beázás okozta vizesedés volt, az egész helyiség nem vált rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná. Amennyiben pedig a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volna is, alperes a Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően szavatossági igénnyel élhetett volna felperes felé, ilyet azonban vele szemben nem támasztott, a díjfizetési kötelezettség megtagadásának alapjául viszont e beázás nem szolgálhat.

Az elsőfokú ítélet idézte a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Lakástv.) 36. § (1) bekezdését, 7. § (1) és (2) bekezdését, 91/A. § 16. és 17. pontját, 8. § (1) - (3) bekezdését, 9. § (1), (2) bekezdését, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 277. § (1) bekezdés a)-c) pontjait, 207. § (1) bekezdését.
A bérleti szerződés 5. és 16. pontjában írtak megfelelő összevetésével megállapította, hogy ezen pontok részben ellentmondó megfogalmazása miatt nem lehetett kétséget kizáró következtetést levonni arra, hogy a felek a jogszabályi rendelkezésektől a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot tekintetében eltértek-e a szerződéskötéskor, és miként. Ezért alperesi indítványra a bíróság tanúként hallgatta meg a szerződéskötéskor eljárt személyeket, és valamennyi tanút elfogulatlannak és szavahihetőnek találta. Részletezte a tanúk által elmondottakat. Megállapította, hogy a tanúk vallomása között húzódó ellentét szembesítésükkel sem volt feloldható, így a bíróságnak sem az okirat, sem a tanúk vallomása alapján nem alakult ki kétséget kizáró meggyőződése az alperes azon állításáról, hogy az ingatlan csupán a konyhának és a kiszolgáló résznek a pincében történt elhelyezését követően vált volna rendeletetésszerű használatra alkalmassá, és alperest ennek kialakításáig nem terhelte bérleti díj fizetési kötelezettség.

Miután sem az okiratból, sem a tanúk vallomásából nem lehetett eltérő következtetést levonni, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot a Lakástörvény és a Ptk. alapján volt megítélendő. Alperes azt állította, hogy a 2013. szeptember 25-i jegyzőkönyvben rögzítetteken túlmenően a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas azért nem volt, mert a 2014. júliusi esőzésekkor jelentkezett beázás oka már a szerződés megkötése időpontjában felek által nem ismerten is fennállott, ezért felperes felé bérleti díj megfizetésével nem tartozik, mert a vele kötött bérleti szerződés lehetetlenült, mégpedig a megkötése időpontjában. Felperes az épület átadáskori, szakértői véleményekben rögzített állapotát nem tette vitássá, de hivatkozott arra, hogy ha lehetetlenült volna is a szerződés, ez annak csak a megszűnésével járhat, így miután alperes a felmondást követő birtokbavételig továbbra is birtokban maradt, az általa követelt összeggel akkor a felmondást megelőző időre bérleti díj, azt követően használati díj címén tartozik. Hangsúlyozta, hogy az alperes az általa észlelt beázás okán szavatossági igénnyel élhetett volna, a díjfizetési kötelezettség megtagadására azonban nem nyílott lehetősége. Alperes szavatossági igénnyel élni nem kívánt, a szerződést - a 31. pont kivételével - nem kívánta megtámadni, hanem annak lehetetlenülésére hivatkozott díjfizetési kötelezettsége alól való mentesülése érdekében.

Tényként állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy az alperes által a lehetetlenülés okaként hivatkozott állapot a Lakástörvény 91/A. § 16. pontbeli felsorolásban nem foglaltatik benne, és azt is, hogy alperes nem az e pontbeli hiányokra hivatkozva állította a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotát. Az alperes által csatolt, K. Z. által 2014. október 18-án és október 22-én adott szakvéleményben foglaltak szerint az egész pincében nagy a páratartalom, folyamatosan gépekkel szárítják a falakat, a pára a régi pincefalak és a pincepadló felől jön, a pinceszinti tervezett hűtőhelyiség egyértelműen felülről ázik. Mivel sem az udvar aszfaltján, sem az emelet burkolatán nincs egyértelmű rés, vagy hiba, a víz beszivárgásának helyeit és a vízszigetelés hibáit csak feltárás után lehet megállapítani. A pincehelyiség évek óta intenzíven ázik. A folyosó vasbetonfödém vasalás alatti rétege részben már levált, részben pedig még fenn van, de kopogtatásra kongó hangot ad, ez omlásveszélyes. A láthatóvá vált födémvasak gyakorlatilag majdnem teljes keresztmetszetükben elkorrodáltak. A födémrész teherbírása bizonytalan, a födém balesetveszélyes, azonnali intézkedés szükséges. A talajból és pincefalakból kiáramló nagy páratartalom akadályozza a gipszkartonos és festési munkák befejezését. A ..... M. Iroda ugyancsak az alperes felkérésére 2015. szeptember 4-én készített szakvéleményben rögzíti, hogy a pinceszinten tapasztalható nagyfokú felázás és penészedés a földdel érintkező határoló falak vízszigetelési hiányának, valamint egyes helyiségek nagymértékű födémbeázásának tudható be. Rögzítette, hogy a monolit vasbeton lemezfödém alsó betonacéljai teljesen elkorrodáltak, az igen nagymértékű beázás a födémrész nem megfelelő vízszigetelésére vezethető vissza. A beázással érintett hűtőhelyiség födéme életveszélyes, azonnali aládúcolást igényel.
A pinceszinti helyiségek huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmasak. A kávézó menekülési útvonala az életveszélyesen károsodott pinceszinti hűtőhelyiség felett húzódik, így a menekülés biztosítása is kétséges. Ezen útvonal felett található földszint feletti födémrészek is komolyan károsodtak. Azonnali épületszerkezeti és statikai felülvizsgálat szükségességét írta le a szakvélemény. Az alperes által kezdeményezett előzetes bizonyítási eljárás keretében B. A. 2016. június 16-án készített szakvéleményt, ebben rögzítette, hogy a pinceszinten észlelhető falnedvesedés és penészesedés részben a hűtőhelyiség födémének beázása, jelentősebb részben viszont az épület szigeteletlen falainak és megoldatlan belső udvari csapadékvíz elvezetésnek a következménye. A kifogásolt állapot a pinceszint egy részén jelentkezik. A téglafalakba és gipszkartonburkolatokba szerelt elektromos szerelvények a nedvesség hatására oxidálódnak, az elektromos kapcsolatok bizonytalanná válnak. A burkolat mögötti vezetékek ellenőrizhetetlenek és állandó nedvességnek kitett környezetben fokozott balesetveszélyt jelentenek. A födém megépítését követően komoly,

szerkezeti szilárdságot és állékonyságot veszélyeztető tartószerkezeti károk keletkeztek. A födémet tartószerkezetileg nem lehet megfelelően minősíteni, de tűrhetőnek sem. A födém tartószerkezetileg veszélyes, megerősítése szükségszerű és sürgős, de jelen állapotában nem tekinthető életveszélyesnek. Állandó emberi tartózkodásra nem alkalmas.

Az elsőfokú bíróság ítéletének indokolásában rögzítette továbbá, hogy elvárható az, hogy a helyiség nem fő rendeltetésű részként bérbe adott része is biztonságosan használható és a pincékkel szemben támasztott követelmények szintjének megfelelő mértékben száraz, ott jelentkező beázástól mindenképpen mentes legyen. Amennyiben nem ilyen (és a beszerzett szakvéleményekből megállapíthatóan beázott és jóval az elfogadható mérték fölötti nedvességgel bíró volt), úgy rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúnak a felperes által hivatkozott lakástörvényi rendelkezésektől függetlenül sem tekinthető. Amennyiben ugyanis kizárólag az utóbbiakra fókuszálva vizsgálnánk a rendeltetésszerű használatra alkalmasságot, úgy például egy olyan felső szinti bérlemény is rendeltetésszerű használatra alkalmasnak volna minősítendő, amiben minden felsorolt jellemző megvan és hibátlanul működik, de egy vihar a tetejét lebontotta. Mindemellett, ha a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot hiánya a bérlemény egy része tekintetében áll is fenn, sem tekintendő az összességében rendeltetésszerű használatra alkalmasnak. A hiány mértéke csupán az erre alapított igény jellegét és mértékét befolyásolja.

Jelen esetben az elsőfokú bíróság álláspontja szerint mindez nem bírt relevanciával. Itt idézte az elsőfokú bíróság a Ptk. 312. § (1) bekezdés, 319. § (2) bekezdés, a Lakástörvény 12. § (1) bekezdés, 17. § (1) bekezdés és 20. § (1) bekezdés rendelkezéseit. Hangsúlyozta, hogy az alperes maga is azt állította, hogy a lehetetlenülésért egyik fél sem felelős, tekintve, hogy a szerződés megkötésekor egyik szerződő fél sem bírt tudomással a pince utóbb észlelt állapotáról. A lehetetlenülés ugyanakkor csupán a szerződés megszűnését eredményezi, ami azt jelenti, hogy a felek jövőbeli szolgáltatásokkal nem tartoznak egymással, ugyanakkor a már teljesített szolgáltatás tekintetében elszámolásnak van helye. Ebből a szempontból jelentőséggel bírna az, hogy a megszűnés mely időpontban következett be, és az is, hogy mikor vált a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná. Ennek vizsgálatát a bíróság azonban mellőzte, tekintve, hogy a Lakástörvény hivatkozott rendelkezéseire figyelemmel ennek jelentősége nincs, hiszen alperes általa sem vitatottan a bérlő *(helyesen: bérbeadó)* részéről történt visszavételig továbbra is birtokban maradt, így ha a bérleti szerződés esetleg meg is szűnt volna, ez tartozásának csupán jogcímét befolyásolja, ugyanis a szerződés megszűnéséig bérleti díjként, onnantól a birtokba adásig pedig azonos összegű használati díjként merül az fel. Erre figyelemmel az elsőfokú bíróság felperesi keresetnek megfelelően marasztalta alperest bérleti és használati díjban, a késedelmi kamat körében a Ptk. 277. § (1) bekezdését és 301. § (1) bekezdését hívta fel.
Az alperesi viszontkeresettel összefüggésben felhívta a Ptk. 205/B. § (1) bekezdését, 200. § (2) bekezdését, 234. § (1) bekezdését, 239/A. § (1) bekezdését. Megállapította, hogy a kifogásolt szerződésbeli rendelkezés általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált. A szerződés ezen rendelkezése nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközőnek tekintendő voltának megítélésekor a bíróságnak figyelemmel kellett lennie a már idézett Lakástörvénybeli rendelkezésekre. is. Utalt arra, hogy a Lakástörvény kifejezetten lehetőséget biztosít arra, hogy a bérlő és a bérbeadó megállapodásával rendezze a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozatalával felmerülő feladatok elvégzésének, és az ezzel járó költségek viselésének, beszámításának kérdését. Jelen perbeli esetben a szerződés 31. pontjával a bérlő mindennemű térítési igényének kizárásban állapodtak meg a felek, mely megállapodás önmagában nem tiltott. Eszerint alperes jogalap nélküli gazdagodásként sem tarthat igényt ráfordításainak megtérítésére.

A megtérítési igény kizárásának módját azonban jogszabálysértőnek találta. Utalt az 1. számú eseti

döntésben írtakra. A kifogásolt szerződési nyilatkozatot a kialakult gyakorlatnak megfelelően akként értelmezte, hogy alperes semmilyen jogcímen nem élhet beszámítással az általa végzett munkák tekintetében és jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt a felmerült költségei megtérítésére. Ilyen megállapodás jogszerűen köthető ugyan, de a megtérítési igény kizárásának módjára vonatkozó szerződési fordulat, azaz hogy ez a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése esetére szól, alkotmányossági aggályokat vesz fel. Nyilvánvalónak tekintette az elsőfokú bíróság, hogy a bérlőnek ilyen megállapodás esetén számolnia kell azzal, hogy beruházásait a saját belátása alapján és költségére valósíthatja meg, és amennyiben szerződésszegő magatartást tanúsít, megtérítésre jogosult nem lesz. Ez viszont saját magatartása következményeként viselendő általa, amivel előre kalkulálhat, ahogyan a bérleti időszak alatti megtérüléssel is. Szélsőséges esetben ugyanakkor egy bérbeadói szerződésszegés is azzal a következménnyel jár, hogy a bérlő jogalap nélküli gazdagodás megtérítése iránti igényt sem támaszthat a bérbeadóval szemben, egy esetleges bérbeadói szerződésszegő magatartás azonban a bérlő tevékenységi körén kívül esik, általa nem befolyásolható, ezáltal annak jogkövetkezménye sem lehet az, hogy beruházásai értékének megtérítése lehetőségétől is elessék. A garanciális biztosítékok nélküli általános megfogalmazás a polgári jogi jogviszonyban megkívánt egyenrangúság elvét sérti és visszaélésre biztosít lehetőséget a bérbeadó oldalán, ezért nyilvánvalóan a jó erkölcsbe ütközik, ebből kifolyólag pedig semmis.

Alperesi beszámítási kifogással kapcsolatban a Ptk. 296. § (1) és (2) bekezdését hívta fel, és rámutatott, hogy alperes az előterjesztett beszámítási kifogásában pénzkövetelésről nem tett tényelőadást. A beszámítási kifogás „ki nem adott felszerelési és berendezési tárgyak vonatkozásában" való megfogalmazása megkérdőjelezi, hogy az alperes beszámítani kívánt igénye az általa összegszerűen is megjelölt beruházásból eredően került volna érvényesítésre, és nem a tulajdonjogára alapítottan ius tollendi sérelmével hátramaradt ingók kiadásának hiányában. A jogi képviselővel eljáró alperestől elvárható az, hogy beszámítási kifogását a keresetlevélre és a kereseti kérelemre vonatkozó követelmények szem előtt tartásával terjessze elő pontos és részletes tényelőadás mellett, melyből megállapítható minimum az, hogy konkrétan miből eredően keletkezett értéknövekmény, avagy a ki nem adható ingóság ellenértékének a megtérítésére tart igényt. Alperes részéről ilyen beszámítási kifogás a bíróság felhívása ellenére nem nyert előterjesztést, az érdemben elbírálható nem volt.

Utalt emellett az elsőfokú bíróság arra is, hogy a szerződésnek alperesi viszontkeresettel nem támadott 22. pontja a felek azon megállapodását is tartalmazza, hogy a bérlőt jelen jogviszonyból terhelő fizetési kötelezettsége tekintetében bármely jogcímen fennálló követelése beszámításának lehetőségét kizárják, kivéve ha ezen szerződés ettől eltérően nem rendelkezik, továbbá ha a felek között kifejezetten ilyen tartalmú külön írásbeli megállapodás jön létre. Az elsőfokú bíróság megjegyezte, hogy mindez az alperes esetleges követelésének kizárólag a beszámítását zárja ki, egyéb úton való érvényesítésének lehetőségétől nem zárja el.

A perköltség körében a Pp. 78. § (1) bekezdése, 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése, valamint a helyesen 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja és 4/A. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, meghatározva az egyes felek jogi képviseleti költségét, a le nem rótt illeték viselésének mikéntjét, figyelemmel a kereset és viszontkereset tekintetében fennálló pernyertességre és pervesztességre is.

Az elsőfokú bíróság ítéletével szemben mindkét fél fellebbezést terjesztett elő.

Felperes fellebbezésében az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatását, és a felek között 2013. szeptember 17. napján kelt bérleti szerződés részleges semmisségére vonatkozó rendelkezés mellőzését kérte.

Fellebbezésének indokolásában hivatkozott arra, hogy az elsőfokú határozat jogszabálysértő, és kifejtette, hogy a szerződés részbeni semmisségének, így a vitatott rendelkezés jó erkölcsbe ütközésének vizsgálata során mindenekelőtt a szerződés 31. pontjából kellett kiindulni, annak értelmezését és tartalmának feltárását követően nemcsak a Ptk. és a Lakástörvény, hanem a ..... Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helységek bérletéről szóló ..... Önkormányzati rendeletére is figyelemmel kell lenni. Idézte az 1959. évi Ptk. 200. § (1) bekezdését, 205. § (1) és (2) bekezdését, a Lakástörvény 3. § (1) bekezdését és a hivatkozott önkormányzati rendelet 9. § (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdéseit. Állította, hogy felek között a bérleti jogviszony kezdetén mindkét kérdéskör (így a helyiség rendeltetésszerű használatra vonatkozó költségelszámolás és az ingatlan felújítása/korszerűsítése tárgyában megkötött kontraktus) tárgyában megállapodás jött létre. A felek megállapodása arról szólt, hogy alperest a rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéig bérleti díj kedvezmény illeti meg, míg az ingatlanon eszközölt beruházásai ellenértékére a jogviszony megszűnése esetén nem tarthat igényt.

Felhívta a Ptk. 200. § (2) bekezdését. Rögzítette, hogy a Lakástörvény Kommentárja szerint az önkormányzati rendeletet a jogalkalmazók abban az esetben is kötelesek alkalmazni, ha az ellentétes a Lakástörvény rendelkezéseivel. A peres eljárásban a bíróság a felek kérelmére, vagy hivatalból kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál az adott norma alaptörvényellenességének megállapítását, vagy a Kúriának az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó nemperes eljárását a per egyidejű felfüggesztésével. Az elsőfokú bíróság ugyanakkor az önkormányzati rendelet ellenében nem állapíthatja meg a rendelkezés jó erkölcsbe ütközését, mivel ebben a kérdésben a jogszabály általi jogviszonyrendezés miatt hatáskörrel nem rendelkezik.

Másodlagosan rögzítette, hogy az átalakítási munkálatokat az alperes egyértelműen saját veszélyére és költségére végezte el, joggal kellett azzal számolnia, hogy a jogviszony megszűnésekor beruházásai ellenértékére nem tarthat igényt. A felek között a munkálatok elszámolása tekintetében megállapodás jött létre, a jogalap nélküli gazdagodás szabályainak alkalmazása fel sem merülhet, a felek között ebben a tekintetben jogviszony állt fenn.
A bérlemény átalakítására az alperes elképzeléseinek megfelelően az ő érdekei szerint került sor, nem a felperes felhívására. Megvolt a lehetőség az önkormányzati rendelet szerint, hogy a felek között más tartalmú megállapodás jöjjön létre, azonban az alperes ilyen igénnyel egyáltalán nem lépett fel és nem kezdeményezte a megállapodás más tartalommal történő létrehozatalát. Hozzátette a fellebbezés, hogy a bérlő a konkrét átalakítási munkálatok tekintetében konkrét hozzájárulást a bérbeadótól egy alkalommal sem kért, csupán elvi hozzájárulásokkal rendelkezett, amelyet azonban egy alkalommal sem konkretizált. Harmadlagosan előadta a felperesi fellebbezés, hogy a részleges érvénytelenség megállapításával a vitatott 31. pont második, illetve harmadik mondatának értelme változatlan marad, hiszen ebben az esetben sem nyer olyan értelmet a rendelkezés, hogy a beruházások ellenértékére abban az esetben tarthat igényt az alperes, amennyiben a szerződést nem az ő szerződésszegő magatartásának, vagy bérbeadói rendes felmondás hatására következik be.

Az alperes a felperesi fellebbezésre előterjesztett fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet felperesi fellebbezéssel támadott rendelkezéseinek helybenhagyását kérte, lényegében annak helyes indokai alapján.

Az alperes fellebbezésében elsődlegesen az elsőfokú ítélet megváltoztatását és a felperesi kereset elutasítását, másodlagosan az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítását.

Fellebbezése indokolásában egyetértett azzal az elsőbírói megállapítással, hogy az ingatlan a szerződés megkötésének időpontjában rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Utalt K. Z., a .... M. Iroda Kft. és B. A. szakértői véleményében foglaltakra, azokat részleteiben is idézte. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helytelenül jutott arra a következtetésre, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanságnak jelen ügyben jelentősége nincsen. Állította, hogy a szerződésben foglalt célra az ingatlan nem volt alkalmas. Felhívta a Ptk. 198. § (1) bekezdését, 201. § (1) bekezdését, utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a Ptk. megfelelő mértékű ellenértéket kíván meg az egyenértékűség elvének kimondásával. Tekintettel arra, hogy a bérleményben megjelölt ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt, így a felperes oldaláról felmerülő szolgáltatási kötelezettség nem valósult meg. A Lakástörvény 12. § (1) bekezdésében, valamint 20. § (1) bekezdésében foglalt szabály akkor lenne alkalmazható, ha a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban lett volna a szerződés megkötésének időpontjában. Idézte a Lakástörvény 10. § (1) bekezdését, ezzel kapcsolatban a jogszabály magyarázatát a karbantartás fogalmi körét érintően. A Lakástörvény indoklása szerint a fellebbezésben felsorolt feladatok elvégzése bérbeadói kötelezettség és a bérlőre nem hárítható át. Utalt arra, hogy már az ellentmondásában vitatta a kereseti kérelem jogalapján túlmenően annak összegszerűségét is, így álláspontja szerint a felperest terhelte annak bizonyítása, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan bérleménynek milyen összegű a használati díja. Ez szakkérdés álláspontja szerint.

A beszámítási kifogása kapcsán rögzítette, hogy már a 2016. április 25. napján kelt levélben jelezte a M. Zrt. felé, hogy mely ingóságok nem kerültek felvételre a 2015. október 19. napján kelt birtokbavételi jegyzőkönyvben. A 2016. június 15. napján kelt levélben a M. Zrt. részére megküldte, hogy a korábban is megjelölt galéria, két db. légtechnikai ventilátor, egyéb légtechnikai berendezések, kettő db. működmosdó, valamint a pultrendszer és az ahhoz tartozó dobogó állagromlás nélkül leszerelhetőek, így azokat el kívánják szállítani. Amennyiben a M. Zrt., avagy a felperes ezen ingóságokra igényt tart, úgy értékük megtérítésével egyidejűleg azokat a tulajdonába adta volna.
A fentiekre válaszolva a M. Zrt. a szerződés 31. pontjára hivatkozással jutott arra az álláspontra, hogy a beépített eszközök elszállítására nincs lehetőség és amennyiben azt mégis megpróbálnák kibontani és magukkal vinni, úgy bűncselekmény elkövetése miatt feljelentést tesznek. Hivatkozott a fellebbezés a jelenleg hatályos Ptk. 6:52. §-ában írtakra. Kiemelte, hogy csatolta azt az összesítőt a perben, amely szerint a 2013-2014-es években mindösszesen bruttó 67.447.033.-forint összegű beruházást hajtott végre a bérleményben. Az általa létesített, de a felperes által ki nem adott berendezési és felszerelési tárgyak értéke vonatkozásában élt a felperes által érvényesített kereseti kérelem erejéig beszámítási kifogással.

A felperes az alperes fellebbezésére előterjesztett fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú bíróság keresetnek helyt adó rendelkezését helybenhagyni kérte, az elsőfokú eljárásban általa előadott, és az elsőfokú ítéletben is kifejtett indokok alapján.

A felperes fellebbezése alapos, alperes fellebbezése túlnyomórészt nem alapos az alábbiak szerint.

A törvényszék a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. (a továbbiakban: 1952. évi Pp.) 253.

§ (3) bekezdése alapján nem érintette az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit. Fellebbezéssel nem volt támadva a alperesi viszontkereset részbeni elutasítása.

A fellebbezéssel támadott rész tekintetében a törvényszék megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az ítéleti tényállást nagyobbrészt helyesen és teljes körűen állapította meg, azonban a törvényszék azt szükségesnek tartotta kiegészíteni és pontosítani az alábbiak szerint.

Alperes képviseletében eljáró jogi képviselő 2015. május hó 22. napján a felperes képviseletében eljáró M. Zrt. felé írt levelében - hivatkozva a 2015. május 12. napján megtartott egyeztetési tárgyaláson elhangzottakra - rögzítette, hogy megbízója, az alperes a bérleti szerződésben megjelölt bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak tartja. Kérte a M. Zrt. tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a bérleményt mely időpontban tudja rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozni. Amennyiben az engedélyek beszerzését, valamint a javítási munkálatok elvégzését a M. Zrt. felhatalmazása alapján az alperes végezné, úgy kérte a tulajdonosi hozzájárulás haladéktalan megadását, és tájékoztatást kért arról, hogy a tervezési díjból ez esetben milyen összeget vállal a bérbeadó. Kérte továbbá a társasház hozzájárulásának beszerzését elősegíteni. Rögzítette, hogy amennyiben a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele az alperes feladata, úgy alperes a bérlemény nyitását előreláthatólag 2015. november 1. napjával tudja vállalni, ezen időpontig bérleti díjfizetési kötelezettség alóli mentességet kért. Kérte továbbá a szerződés határozott idejét módosítani.

Alperes jogi képviselő útján 2015. június hó 5. napján levélben fordult a M. Zrt. felé, melyben előadta, hogy örömmel értesült arról, hogy a M. Zrt. 2015. május 27. napján kelt nyilatkozatával hozzájárulását adta a galéria kialakítása érdekében az átalakítási munkálatokhoz. Ismételten kérte a tulajdonosi hozzájárulás haladéktalan megadását a beázás miatti javítási munkálatok elvégzéséhez, és kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a tervezési és kivitelezési díjból milyen összeget vállal ez esetben a bérbeadó.

2015. július hó 3. napján kelt levelében az alperes továbbra is azt az álláspontját hangoztatta, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, a bérleti szerződésben meghatározott célra nem használható, ez neki nem felróható okra vezethető vissza. Vállalta, hogy az éttermet az építési engedély kiadásától számított három hónapon belül megnyitja. Vállalta három havi bérleti díjnak megfelelő összeg ügyvédi letétbe helyezését azzal, hogy amennyiben az általa vállalt határidőre a nyitási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy ezen összeg a bérbeadó részére megfizetésre kerül, amennyiben eleget tesz, úgy a letéti összeget a felek a jövőben felmerülő bérleti díjba beszámítják. Az általa vállalt kötelezettségek fejében kérte, hogy a társasház kompenzálja az alsó szint átépítési munkálatait az eredeti ajánlat alapján. Kérte továbbá, hogy a teljes mértékben megfizetett tervezési díj egy részét a jövőben fizetendő bérleti díjba számolják be. Az elszámolás ugyanakkor magában foglalja a beázásból adódó javítási többletköltséget is.

A M. Zrt. 2015. július hó 14. napján kelt levelében egyezségi ajánlattal fordult az alpereshez, ennek lényeges tartalma szerint 2014. augusztus 1. napjától a beázás okainak megszüntetéséig a bérleti díjat 33%-kal csökkentené, illetőleg az örökségvédelmi hivatal által előírt úgynevezett felkutatás díját a bérleti díjba beszámítaná, és hajlandónak mutatkozott a pinceszinti helyiségben a beázással érintett helyiségrész lefalazására, továbbá a lefalazott helyiségrész miatti alapterület csökkenés miatt a bérleti szerződés módosítására.

2015. július hó 24. napján kelt levelében az alperes ezen egyezségi ajánlatot elfogadni nem volt hajlandó, a saját maga által tett eredeti ajánlatot fenntartotta.

A tényállás fentiek szerinti kiegészítésére az elsőfokú eljárás során csatolt, mindenekelőtt a 9. sorszámú alperesi ellenkérelem mellékleteit képező okiratok alapján került sor.

Pontosítja a tényállást a törvényszék annyiban, hogy a 2013. szeptember 4. napi bérbeadói levél a helyiségben folytatandó tevékenységet minőségi vendéglátás, üzletként határozta meg, ezen túlmenően azonban rögzítette, hogy bérlő melegkonyhás étterem üzemeltetését vállalja (12. sorszámú alperesi irathoz csatolt okirat).

Kiegészíti továbbá a törvényszék a tényállást annak rögzítésével, hogy az alperes 2013. szeptember hó 2. napján kötött generálkivitelezői szerződést az E. T. Kft-vel, mely 2013. november 4. napján és 2014. január 13. napján módosításra került. 2014. augusztus 11. napján az alperes és a M-S. Kft. között vállalkozási szerződés jött létre a perbeli üzlethelyiségre vonatkozóan, a pinceszint helyreállítási munkálataira nézve, mely konkrétan a pinceszint hűtőház, födém és oldalfal gipszkarton bontását, földszint vizesblokk bontását és javítását, földszint csapadékvíz elvezető csatornabontást és javítást, utcafront homlokzatbontást és helyreállítást foglalt magában.

E vállalkozási szerződésekben foglaltakra nézve a teljesítési igazolásokat az alperes minden esetben kiállította, és a számlák is kiállításra kerültek a vállalkozók részéről. A számlákon szereplő összegek alapulvételével megállapítható volt, hogy az alperes 60.000.000.-forintot meghaladó összegű beruházást végzett az ingatlanon.

Szintén megállapítható volt, és szükséges a tényállási részben is feltüntetni, hogy a bérleti szerződés tárgyát képező bérlemény önmagában a pinceszinti helyiség beázása miatt is rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Ezen elsőbírói megállapítás az elsőfokú ítélet indokolási részében szerepelt, ezt a felek nem támadták fellebbezésükben.
Alperes 2015. év nyarán, közelebbről meg nem határozható időpontban jutott arra a következtetésre, hogy az általa a helyiségben folytatni kívánt tevékenység végleg lehetetlenné vált. Ez a ténymegállapítás alperesi jogi képviselő másodfokú tárgyaláson előadott nyilatkozata alapján rögzíthető.

Az így kiegészített és pontosított tényállást a törvényszék jelen másodfokú eljárásban is irányadónak tekintette, és nagyobbrészt osztotta az elsőfokú bíróság által a tényállásból levont jogkövetkeztetést is. Az elsőfokú bíróság az irányadó jogszabályi rendelkezéseket is teljes körűen felhívta, a törvényszék is ezek alkalmazásával alakította ki álláspontját a fellebbezésekkel kapcsolatban.

A törvényszék elsődlegesen rögzíti, hogy a jelen peres eljárást megelőzően a peres felek között lezajlott levelezés iratanyagából megalapozott következtetés vonható le arra, hogy az alperes az általa észlelt beázással összefüggésben peren kívül szavatossági igényérvényesítést kezdeményezett. Ebben a tekintetben a törvényszék nem ért egyet a felperesi előadással, figyelemmel arra, hogy felperes az eljárás során következetesen állította, hogy alperes vele szemben szavatossági igényt nem érvényesített. Ez a törvényszék álláspontja szerint nem felel meg a valóságnak, a terjedelmes levelezésből ugyanis egyértelműen kitűnik, hogy az alperes számtalan alkalommal szólította fel egyebek mellett a felperes képviseletét ellátó ingatlankezelőt is (és a társasházat is) arra, hogy a felmerült hibajelenség okát szüntessék meg. Annyiban helytálló a felperesi előadás, hogy a perben nem érvényesített szavatossági igényt alperes.

Önmagában az, hogy szigorú határidőt az alperes nem adott a hiba kijavítására, nem jelenti azt, hogy szavatossági igényérvényesítéssel nem élt. Kétségtelen tény, hogy a beázás okának megszüntetésére a felperes részéről nem került sor. A felperes elsődleges álláspontja az volt, hogy ez a társasház feladatát képezi, és azt javasolta alperesnek, hogy forduljon bizalommal a közös képviselethez. Alperes ezt több alkalommal megtette, azonban eredményre ezen eljárása sem vezetett.

Megállapítható volt ugyanakkor az is, hogy alperes a pert megelőző szavatossági igényérvényesítést „félbe hagyta". A felperes hibák kijavítására történő felhívása ugyanis az igényérvényesítésnek csupán az első lépcsője, a Lakástörvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján az alperesnek lehetősége lett volna arra, hogy amennyiben felperes a hiba kijavítását nem vállalja (a peradatok alapján ez volt a helyzet) úgy a hibát saját költségére maga javíttassa ki, vagy a szerződést a Ptk. 424. §-ában foglaltak szerinti feltételek mellett felmondja. Az alperes a felperes szavatossági mulasztásából eredő egyik jogkövetkezményt sem alkalmazta. A perben szavatossági igényt nem támasztott.

Az elsőfokú ítélet tartalmazta azon megállapítást, hogy az ingatlan nemcsak a birtokba adáskor készült jegyzőkönyvben felsorolt okok miatt, hanem önmagában a pinceszinti helyiség beázása miatt is rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban volt. Ezen elsőbírói megállapítást egyik fél sem támadta a fellebbezésében, alperes azzal kifejezetten egyet is értett, így a törvényszéknek ebből kellett kiindulnia. Ennek megfelelően nem volt jelentősége annak az okfejtésnek, hogy a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotot a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően kell megítélni, vagy a helyiségben megvalósítani kívánt célhoz kell viszonyítani, hiszen az elsőfokú bíróság összegzően azt rögzítette, hogy a beázás és következményei okán a helyiség nem volt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotú, mindezt pedig a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezéseiből vezette le.
A törvényszék annyiban feltétlenül egyetértett az alperessel, hogy a bérleti szerződés megkötésekor, illetve a helyiség birtokba vételekor az alperes egyáltalán nem tájékozódhatott arról, hogy a perbeli ingatlan a beázás miatt sincs rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban. A bérleti szerződésben az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozására vonatkozó kötelezettségét a bérlemény akkor ismert és jegyzőkönyvben rögzített hiányosságainak tudatában vállalta. Nem terhelheti az alperest a szerződés megkötésekor és azt követően is hosszú ideig egyik fél által sem ismert hiányosság megszüntetésének kötelezettsége, főleg annak tudatában nem, hogy egyébként is számtalan olyan beruházást és javítást hajtott végre az ingatlanon (elektromos vezeték cseréje, vízvezetékek cseréje), amelyek a bérlemény megtekintésekor, illetve birtokba vételekor szintén nem voltak láthatóak, lévén eltakart részben találhatók.

Ennek megfelelően az megállapítható, hogy amennyiben a vízszigetelés, illetve a vízelvezetés jelentős mértékű hiányosságai fennállnak (és ezt önmagában a felperes sem vitatta a perbe is becsatolt szakvélemények adatai alapján), úgy ennek kijavítása a bérleti szerződés alapján sem terhelte alperest tekintettel arra, hogy a szerződés megkötésekor egyik fél sem volt tudatában ezen bérleményi hiányosságoknak, tehát a szerződés a bérlemény eszerint értelmezendő rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozására fogalmilag sem terjedhetett ki. Mindebből pedig az következik, hogy az utóbb beállott hibajelenség tekintetében a bérbeadó felperesnek kellékszavatossági felelőssége áll fenn, mely kellékszavatossági igény érvényesítését az alperes a pert megelőző eljárásban meg is kezdte, de azt nem fejezte be.

Ennek ugyanakkor érdemi és döntő jelentősége azért nem volt, mert jelen peres eljárásban kifejezett

bírói kérdésre az alperes azt adta elő (egyebek mellett a 24. sorszámú jegyzőkönyv második oldalán található nyilatkozatában), hogy sem szavatossági igényt nem kíván érvényesíteni, sem a szerződést nem kívánja megtámadni (annak 31. pontját leszámítva). A törvényszék éppen ezért nem vonhatta értékelési körébe azt, hogy a pert megelőzően az alperes érvényesítette szavatossági igényét, vagy sem, illetőleg jelen perben a szavatosságra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket nem alkalmazhatta.

A törvényszék ugyanakkor jelentősége tulajdonított annak, hogy az alperes mely időpontban juthatott arra a felismerésre, hogy a perbeli helyiségben az általa megvalósítani kívánt tevékenységet bizonyosan nem fogja tudni folytatni (pontosabban megkezdeni sem). Ennek a kérdésnek az eldöntésére a törvényszék a másodfokú eljárásban az alperes képviselőjét megnyilatkoztatta, és ezen nyilatkozatból rögzíthető volt, hogy 2015 nyarán valamikor, közelebbről meg nem határozható időpontban jutott alperes erre a felismerésre. Ez egyébként a perben 9. sorszám alatti alperesi irathoz becsatolt levelezés anyagából is egyértelműen kitűnt, hiszen még 2015. június-július hónapokban is érdemi, a probléma tényleges és valós megoldására irányuló levelezés folyt a peres felek között.

A törvényszék nem látta döntő jelentőségét annak, hogy alperes tájékoztatta-e felperest arról, hogy a melegkonyhás minőségi vendéglátást a konyhai és a kiszolgáló helyiségek pinceszinten történő elhelyezésével kívánja megvalósítani. Az, hogy felperesnek erről tudomása lett volna, a perben ugyan bizonyítást nem nyert, de érdemi jelentősége sem volt, mert az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy a beázás és következményei miatt a helyiség egésze rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, egyik fél sem támadta a jogorvoslati eljárásban.

Kiemelendő, hogy az alperes a beázás észlelését követően (2014 augusztusában) is kötött részben már a pinceszinti helyiségek helyreállítási munkálatainak elvégzésére vállalkozási szerződést, tehát ebben az időpontban sem volt abban a tudatban, hogy bármely okból is lehetetlen volna az általa megvalósítani kívánt tevékenység folytatása az ingatlanban.

Az alperes érdemi hivatkozása az elsőfokú eljárásban az volt, hogy a szerződés a Ptk. 312. §-ában foglaltak szerint már annak megkötésekor lehetetlenült. A másodfokú eljárásban kérdésre pontosította ezen nyilatkozatát, és előadta, hogy jogi álláspontja szerint a szerződésben kikötött szolgáltatások közül a melegkonyhás minőségi vendéglátóhely kialakítására irányuló alperesi kötelezettség teljesítése vált lehetetlenné a beázás és annak következményei okán. Az elsőfokú bíróság a lehetetlenülés kérdésében egyértelműen nem foglalt állást, annyit rögzített, hogy amennyiben lehetetlenült is a szerződés valamely időpontban, úgy ez csak a szerződés megszűnését eredményezte, és az ingatlan visszavételéig a bérleti díjjal azonos mértékű használati díjra tarthat igényt a felperes.

A lehetetlenüléssel kapcsolatos alperesi hivatkozás tekintetében a törvényszék álláspontja az, hogy a szerződés a bérbeadói felmondással szűnt meg, és nem a teljesítés lehetetlenné válásával. Egyrészt fogalmilag kizárt az, hogy a lehetetlenülés utóbb felismerten, de a szerződés megkötésére visszaható hatállyal következzen be. Amennyiben egy helyiség már a szerződés megkötésekor sem alkalmas arra, amire ténylegesen bérbe adták, akkor az a szerződés legfeljebb lehetetlen szolgáltatásra irányul, ami a Ptk. alapján semmis. Ilyen hivatkozással, valamint a szerződés megtámadásával kapcsolatos igénnyel az alperes sem a perben, sem a megelőző levelezés során nem élt.

A lehetetlenülésnek a jogirodalom több fajtáját ismeri, ezek között található a fizikai, jogi, érdekbeli, gazdasági lehetetlenülés. Ebben az esetben a fizikai és a jogi lehetetlenülés nem kerülhetett szóba, az érdekbeli, illetve a gazdasági lehetetlenülés esetköre merülhetett fel. A törvényszék vizsgálta azt, hogy az alperes által hivatkozott minőségi melegkonyhás vendéglátóhely üzemeltetésére vonatkozó alperesi szerződéses kötelezettség teljesítése lehetetlenné vált-e, és ha igen mely időpontban. Mindenekelőtt rögzíti a törvényszék, hogy a teljesítés lehetetlenülése bekövetkezhet akkor is, ha azt a szerződéskötés után bekövetkezett változás miatt csak előre nem látott nehézségek, vagy olyan aránytalan áldozat árán lehet teljesíteni, amely a kötelezettől nem várható el (BH.....). Ezzel egyező álláspontot foglalt el a Legfelsőbb Bíróság BH..... számon közzétett eseti döntésében is.

A törvényszék is osztotta ezt a jogi álláspontot, és ezzel kapcsolatban utal arra, hogy B. A. előzetes bizonyítási eljárásban beszerzett igazságügyi szakértő véleménye meghatározta a pince vizesedésével kapcsolatos helyreállítási munkák kijavítási költségét is, valamivel több, mint 3,5 millió forintban. Tekintettel arra, hogy alperes maga hivatkozott rá és a csatolt iratokból meg is állapítható, hogy 60 millió forintot meghaladó összeget fordított beruházásra az eltelt évek alatt a perbeli helyiséggel összefüggésben, így az igazságügyi szakértő által kalkulált költség nem volt olyan mértékű, amelynek alapján azt lehetett volna állítani, hogy aránytalan áldozat árán lehet teljesíteni a szolgáltatást, azaz kijavítani a hibákat a melegkonyhás minőségi vendéglátóhely kialakítása érdekében. Ez okból a lehetetlenülés nem következhetett be a szerződés fennállása alatt.

Hangsúlyozza a törvényszék, hogy az örökségvédelmi hivatal a felújításokat azért állította le, mert a szükséges hatósági engedélyeket álláspontja szerint az alperes nem szerezte be. Már a bérleti szerződésben is rögzítésre került és a későbbiek során is felhívták arra alperes figyelmét, hogy bármilyen átalakítási és felújítási munkálatot csak a bérbeadó hozzájárulásával végezhet, és a hatósági engedélyeket is neki kell beszereznie. Nem volt egyébiránt valós az a felperesi előadás, mely szerint minden esetben kizárólag elvi engedélyeket kért és kapott alperes az átalakításokhoz, mert voltak olyan esetek, pl. a 2015. május 27. napi M. Zrt. levél, amelyben konkrét munkálatokhoz, így pl. galéria kialakításához is megadta a felperes képviseletében eljáró ingatlankezelő a hozzájárulást alperes részére.

A rendelkezésre álló peradatok alapján az alperes mindvégig, egészen 2015 nyaráig abban a hiszemben volt, hogy a vizesedéssel kapcsolatos problémák megszüntetését követően 2015 év novemberében a helyiséget meg tudja nyitni vendéglátóhelyként, azaz maga sem volt abban a hiszemben, hogy az általa vállalt szolgáltatás teljesítése lehetetlenné vált volna. A peradatokból ilyen lehetetlenülés nem is állapítható meg, ennek folytán a törvényszék azt az álláspontot foglalta el, hogy a szerződés nem a szolgáltatás teljesítésének lehetetlenülése, hanem a bérbeadói felmondás miatt szűnt meg.

A bírói gyakorlat valóban egységesnek tekinthető abban, hogy a bérleti díjjal szemben beszámításra csak a felek erre irányuló kifejezett megállapodása esetén van lehetőség. Jelen bérleti szerződés ki is zárta ezt a lehetőséget, és egyebek mellett a L. Bíróság ..... számú ítéletében is rögzítette, hogy a bérlő eltérő szerződéses kikötés hiányában nem jogosult arra, hogy a bérbeadó szavatossági felelősségére hivatkozással a bérleti díjat visszatartsa. Ennek megfelelően még amennyiben el is fogadjuk, hogy a pert megelőző peren kívüli levelezés során az alperes szavatossági igényt érvényesített a felperessel szemben, abban az esetben sem volt arra jogosultsága, hogy a bérleti díjat

visszatartsa, annak megfizetését elmulassza.

Az nem volt vitás a perben, hogy az alperes nem tett eleget a bérleti díj fizetési kötelezettségének, és az sem volt vitás, hogy a bérleti díjfizetés elmulasztása miatt eszközölt felperesi felmondás a Lakástörvényben rögzített eljárási szabályoknak megfelelt.

A kereseti követelés összegszerűségét az alperes a perben csupán annyiban tette vitássá, hogy álláspontja szerint már a szerződés megkötésének napjától nem bérleti díj, hanem legfeljebb használati díj megfizetésére lett volna köteles, ennek mértéke azonban - tekintettel a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotára - nem lehetett a bérleti díjjal azonos és szakértői kérdés lett volna az összegszerűség meghatározása. Nem vitatta ugyanakkor a kereseti kérelemben megjelölt összegszerűséget a tekintetben, hogy helyesen kalkulálta-e felperes a bérleti díj meg nem fizetésével érintett hónapok számát, az óvadék bérleti díjba történő beszámítását, illetőleg az elmaradt bérleti díj és használati díj összegszerűségét. Ezt az elsőfokú ítéleti ténymegállapítást számszakilag az alperes nem tette vitássá, erre figyelemmel a törvényszék külön fellebbezési támadás hiányában nem vizsgálta, elfogadva az elsőfokú bíróság e körben elfoglalt álláspontját.

A kifejtettek alapján a törvényszék arra az álláspontra helyezkedett, hogy 2015. szeptember 30. napjáig, azaz a bérleti szerződés megszűnéséig a felperes megalapozottan érvényesítette a bérleti díj iránti igényét alperessel szemben, és ennek megfelelően helyes az elsőfokú marasztaló rendelkezés is.

Fellebbezésben alperes arra is hivatkozott, hogy a bérleményben megjelölt ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt, így a felperes oldaláról felmerülő szolgáltatási kötelezettség nem valósult meg. Ezt az álláspontot a törvényszék nem osztotta. A felperes oldaláról megvalósítandó tevékenység a perbeli ingatlan bérbeadása, az alperes részére történő rendelkezésre bocsátása volt a megtekintett, már eleve is rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban. E szolgáltatási kötelezettségének a felperes eleget tett, és ezen kötelezettség teljesítését nem befolyásolta érdemben az, hogy utóbb a pinceszinti beázás, mint hibajelenség jelentkezett.

A törvényszék csak részben értett egyet az elsőfokú bíróság 2015. október 1. és október 19. napja közötti időszakra megállapított használati díjban marasztaló rendelkezésével. Az nem vitás, hogy ezen időszakban az ingatlant az alperes birtokban tartotta, tehát valamilyen mértékű használati díj megfizetésére köteles. A bérleti szerződés 34. pontja részben a Lakástörvény rendelkezéseivel ellentétesen a használati díj mértékét a mindenkori bérleti díj kétszeresében jelölte meg, de a ténylegesen érvényesített igény a Lakástörvény rendelkezéseinek már megfelelően a bérleti díjjal azonos összeg volt, tört hónapra arányosítva.

A törvényszék bírói mérlegelést alkalmazva a tört hónapra arányosított használati díj 50%-át találta megalapozottnak figyelemmel arra, hogy a szerződéskötéskor nem ismert okból is rendeltetésszerű használatra alkalmatlan helyiség után fizetendő használati díj mértéke a Lakástörvény rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával sem lehet azonos a bérleti díjjal. E körben helyesen hivatkozott arra alperes, hogy a használati díj mértékének megállapítása alapvetően szakkérdés lenne, ugyanakkor a törvényszék pergazdaságossági szempontokat is figyelembe véve ezen tört hónapra eső használati díj mértéke tekintetében indokolatlannak tartotta szakértő kirendelését. Figyelembe vette azt a felperesi egyezségi ajánlatot, amely a beázás okainak megszüntetéséig a bérleti díj 33%-os mértékű csökkentését is lehetővé tette volna, ugyanakkor értékelte, hogy alperes ezt nem fogadta el, és teljes bérleti díj mentességet kért. A törvényszék mérlegeléssel a

rendelkezésre álló adatok alapján a bérleti díj 50%-ában határozta meg ezen törthónapra a használati díj mértékét, és ebből eredően 118.866.-forinttal szállította le az alperes által fizetendő marasztalási összeget.

A törvényszék mindenben egyetértett az elsőfokú bíróság alperesi beszámítási kifogással kapcsolatban elfoglalt álláspontjával, e körben visszautal az elsőfokú bíróság ítéletének indokolására, kiemelve, hogy a törvényszéki álláspont szerint sem volt egyértelmű és kellően határozott a beszámítási kifogás, melynek előterjesztését egyébként a felek szerződésének 26. pontja ki is zárta.

Az alperes viszontkeresetével kapcsolatban elfoglalt elsőfokú bírói álláspontot a törvényszék nem osztotta.

Nem vizsgálhatta a törvényszék, hogy a szerződés 31. pontjának egésze jó erkölcsbe ütközőnek minősül-e, vagy sem, tekintettel arra, hogy az elsőfokú bíróság kizárólag a „bármely jogcímen történő" szövegrész kapcsán állapította meg nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközésre hivatkozással a szerződés részbeli semmisségét, a viszontkeresetet meghaladó részében elutasította. Tekintettel arra, hogy a viszontkeresetet részben elutasító ítéleti rendelkezést egyik fél sem támadta fellebbezéssel, így a törvényszék az 1952. évi Pp. 253. § (3) bekezdése alapján az elutasító rendelkezést nem érinthette. Kizárólag abban a kérdésben foglalhatott állást a felperesi fellebbezés tükrében, hogy a „bármely jogcímen történő" szófordulat nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző-e és emiatt megállapítható-e a szerződés részbeni semmissége.
A felperesi fellebbezés harmadlagos hivatkozásával teljes mértékben egyetértve a törvényszék azt rögzíti, hogy amennyiben ezen szófordulatot kivesszük a szerződés szövegéből, annak 31. pontja második és harmadik mondata teljes egészében változatlan marad, semmilyen más értelmezési lehetőséget nem kap, mint abban az esetben, amennyiben e szófordulat benne marad. Innentől kezdve viszont fogalmilag kizárt az, hogy ezen szövegrész nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütközése megállapítható legyen. Ennél mélyrehatóbb tartalmi vizsgálat a kifogásolt és fellebbezési eljárásban érinthető szerződéses rendelkezés kapcsán nem volt szükséges.

Hangsúlyozza a törvényszék, hogy a 31. pont második és harmadik teljes mondatának jó erkölcsbe ütközése tekintetében nem foglalhatott állást, lévén fellebbezéssel az erre vonatkozó elutasító elsőfokú bírói döntést egyik fél sem támadta. Ekként nem foglalkozhatott azzal sem, hogy felperes ezen szerződéses pont nélkül is megkötötte volna-e a szerződést vagy sem, hiszen nem az egész 31. pont semmissége került rögzítésre az elsőfokú ítéletben, így e kérdés elveszítette jelentőségét.

Erre figyelemmel a felperesi fellebbezésben foglaltakkal a törvényszék egyetértett, és mellőzte a részbeni semmisség megállapítására vonatkozó elsőfokú ítéleti rendelkezést, a meghaladó részében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A részbeni megváltoztató döntés és a meghaladó részt érintő helybenhagyó rendelkezés egyaránt az 1952. évi Pp. 252. § (3) bekezdésén alapul.

Csupán utal arra a törvényszék, hogy az alperes által másodlagosan kért hatályon kívül helyezésnek nem volt indoka tekintettel arra, hogy sem lényeges eljárási szabálysértés nem történt az elsőfokú eljárás során, sem a bizonyítás nagy terjedelmű kiegészítésének igénye nem merült fel, a rendelkezésre álló peradatok alapján a fellebbezések érdemben elbírálhatóak voltak.

A megváltoztató döntésre tekintettel módosult a pernyertesség-pervesztesség aránya, és az ezzel összefüggésben a perköltség viselése is.

A felperesi kereset tekintetében a pernyertesség-pervesztesség aránya felperesre kedvezőbben 97%-3%. Erre tekintettel a felperes a keresettel összefüggésben felmerült perköltsége 97%-át igényelheti az alperestől, míg alperes a saját perköltsége 3%-át követelheti a felperestől. Az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltakkal egyezően a törvényszék mindkét fél esetében a felperesi keresetet érintően a jogi képviseleti költséget általános forgalmi adóval terhelten 280.000-280.000.-forintban vette figyelembe. A felperes 271.600.-forint, míg alperes 8.400.-forint perköltség igénnyel élhet, a kettő különbözete 263.200.-forint.

A felperes teljes egészében pernyertes lett az alperesi viszontkereset körében, az elsőfokú bíróság által kalkulált, erre eső 22.200.-forint képviseleti költséget az alperes köteles megfizetni a felperes javára. Így az alperes által a felperesnek fizetendő elsőfokú perköltség összegét a törvényszék mindösszesen 285.400.-forintra emelte fel.

A felperesi keresettel összefüggésben az Illetéktörvény 39. § (1) bekezdése és 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján 263.400.-forint kereseti illeték került feljegyzésre felperes személyes illetékmentessége folytán. Ennek 3%-át, azaz 7.900.-forintot a felperes pervesztességéhez igazodóan a költségmentesség alkalmazásáról szóló 6/1986.(VI.26.) IM rendelet 13. § (1) bekezdése és 14. §-a alapján az állam visel, a fennmaradó illetékrészt az alperes köteles felhívásra megfizetni. A törvényszék megváltoztató döntésének eredményeképpen az alperest terheli továbbá a viszontkereseti, 21.000.-forint összegű elsőfokú illeték megfizetésének kötelezettsége is, így az alperes mindösszesen 276.500-forint feljegyzett elsőfokú illeték megfizetésére köteles.
A másodfokú eljárásban a felperes alperesi viszontkeresetet érintő fellebbezése eredményre vezetett, az erre eső és Illetéktörvény 39. § (3) bekezdés a) pontja és 46. § (1) bekezdése alapján megállapított 24.000.-forint feljegyzett jogorvoslati illetéket az alperes köteles felhívásra megfizetni az állam javára.

Az alperesi fellebbezés kapcsán a másodfokú eljárásban is a felperes 97%-ban, az alperes 3%-ban lett pernyertes. A másodfokú eljárásban a fellebbezési pertárgyértékhez viszonyítottan a törvényszék a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdése alapján egyaránt 109.000.-forint + ÁFA összegben, azaz kerekítve 138.400.-forintban rögzítette a felek alperesi fellebbezés kapcsán felmerült képviseleti költségét. Ezen túlmenően az alperes 351.300.-forint jogorvoslati illetéket fizetett meg. Így alperes összes, saját fellebbezéssel kapcsolatban felmerült perköltsége 489.700.-forint. Ennek 3%-át igényelheti felperestől, míg felperes a 138.400.-forint jogi képviseleti költségének a 97%-át, a kettő egybe számításával 119.400.-forint megfizetésére köteles az alperesi fellebbezéssel összefüggésben alperes másodfokú perköltségként felperes javára. Ezen túlmenően alperes köteles megfizetni a felperes saját fellebbezésével összefüggésben felmerült másodfokú perköltséget, amelyet a törvényszék a már hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 10.000.-forint + ÁFA összegben határozott meg. Így alperes mindösszesen 132.100.-forint megfizetésére köteles a felperes javára az 1952. évi Pp. 217. § (1) bekezdésében foglalt teljesítési határidőben.

A törvényszék mindemellett rögzítette, hogy a felek ezt meghaladóan felmerült első- és másodfokú perköltségüket maguk kötelesek viselni.

....., ...

a tanács elnöke	előadó bíró	bíró